

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4909/2533

บริษัทอุตสาหกรรมอาหารภูเขาไฟไทย
จำกัด

นายบุญมา พงษ์พิมพ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 702, มาตรา 729

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 104, มาตรา 142

แม้จำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ก็ต้องนำสืบให้ได้ความว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยตามสัญญาจำนองได้ เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงเรื่องการบอกกล่าวการโอนการรับจำนองหรือจำเลยได้ยินยอมด้วยแล้ว เมื่อจำเลยอ้างตนเองเบิกความเป็นพยานว่าจำเลยไม่รู้เรื่องการโอนดังกล่าว การโอนการรับจำนองนี้จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยไม่ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนองแก่จำเลย การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) เลขที่ ๒๒๓ อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี จำเลยได้นำไปจำนองไว้แก่ นายยล สมานนท์ เป็นเงิน๘,๐๐๐ บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ต่อมานายยล ได้โอนการรับจำนองที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์ติดต่อให้จำเลยไถ่ถอนจำนองแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวบังคับ

จำนองแต่จำเลยเพิกเฉยอีก ราคาที่ดินจำนองไม่พอกับหนี้สินที่จำเลยต้องรับผิดชอบ โจทก์ ขอให้ที่ดินหลุดเป็นสิทธิแก่โจทก์ หากจำเลยไม่สามารถปฏิบัติได้ให้จำเลยชำระ เงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า การโอนการรับจำนอง ระหว่างนายยล กับโจทก์ไม่ปรากฏว่าได้มีการบอกกล่าวการโอนไปยังจำเลย หรือ จำเลยได้ยินยอมในการโอนด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐๖ โจทก์จึงไต่ถามอำนาจฟ้องบังคับจำนองนั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ นาย สุเมธผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่า จำเลยได้จำนองที่ดินของจำเลยไว้แก่นายยล ซึ่งขณะนั้นเป็นกรรมการของบริษัทโจทก์ ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมา นายยล ได้โอนการรับจำนองให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๕ และได้จดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเห็นว่า ในเรื่องนี้เป็นเรื่องการโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้า หนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๐๖ วรรคแรกบัญญัติว่า "การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะ เจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง การโอนหนี้หนี้ท่านว่าจะยก ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้

ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ" ตามเอกสารหมาย จ.๕ ได้ระบุข้อความไว้ว่า "และในการโอนนี้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายจะได้บอกกล่าวการโอนนี้ให้จำนองทราบ" แต่ไม่ปรากฏว่าการบอกกล่าวการโอนให้จำเลยทราบหรือจำเลยได้ยินยอมด้วยแต่อย่างไร แม้จำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การจึงไม่ได้ให้การต่อสู้ประเด็นนี้ไว้ก็ตาม แต่โจทก์ก็ต้องนำสืบให้ได้ความว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยตามสัญญาจำนองได้ เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงเรื่องการบอกกล่าวแก่จำเลยหรือความยินยอมของจำเลยดังกล่าว ทั้งจำเลยได้อ้างตนเองเบิกความเป็นพยานว่า การที่นายยล ผู้รับจำนองเดิมโอนการรับจำนองให้แก่โจทก์นั้นจำเลยไม่รู้เรื่อง นายยล และโจทก์ไม่เคยแจ้งการโอนการรับจำนองให้จำเลยทราบ ดังนั้น การโอนการรับจำนองนี้จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยไม่ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนองแก่จำเลย การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ